ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 51-Г10-42

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 1 февраля 2011 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего – Горшкова В.В.,
судей – Пчелинцевой Л.М., Момотова В.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании частную жалобу Рыжкова Александра Филипповича, представителя Максимова Павла Владимировича, на определение Алтайского краевого суда от 19 ноября 2010 г. по заявлению Максимова Павла Владимировича о взыскании компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, которым производство по делу прекращено.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горшкова В.В., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Максимов П.В. обратился в суд с указанным заявлением, полагая, что органом предварительного следствия и судом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок по уголовному делу, общая продолжительность которого составила 8 лет 1 месяц.

Определением Алтайского краевого суда от 19 ноября 2010 г. производство по делу по заявлению Максимова П.В. прекращено.

В частной жалобе Рыжков А.Ф., представитель Максимова П.В., ставит вопрос об отмене определения Алтайского краевого суда от 19 ноября 2010 г. по мотиву его незаконности.

Проверив материалы, обсудив доводы частной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения жалобы и отмены определения суда.

Прекращая производство по делу, суд правильно исходил из того, что у Максимова П.В. отсутствует право на подачу заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – Закона) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном названным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее – заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Согласно ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Ст. 6 Закона предусмотрено, что настоящий Федеральный закон вступает в силу с 4 мая 2010 г. В течение шести месяцев со дня вступления в

силу настоящего Федерального закона лица, подавшие в Европейский Суд по правам человека жалобу на предполагаемое нарушение их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в отношении которой не вынесено решение по вопросу ее 'приемлемости или по существу дела, могут обратиться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации, в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок с указанием в нем даты обращения с жалобой в Европейский Суд по правам человека и номера этой жалобы.

Из приведенной нормы закона следует, что он применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, то есть после 4 мая 2010 г., исключение составляют лишь заявления лиц, ранее обратившихся в Европейский Суд по правам человека с жалобой на предполагаемое нарушение их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в отношении которой не вынесено решение по вопросу ее приемлемости или по существу дела.

Судом установлено, что уголовное дело № 26632 возбуждено 8 ноября 2001 г. СО при Павловском РОВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 33 УК Российской Федерации, совершенного в отношении Зарницыной Е.В.

30 апреля 2004 г. Максимову П.В. предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 УК Российской Федерации, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Приговором Октябрьского районного суда г. Барнаула от 14 декабря 2009 г. Максимов П.В. осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ст. 196 , п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК Российской Федерации.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда от 25 марта 2010 г. приговор в отношении Максимова П.В. в части его осуждения по ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК Российской Федерации отменен, производство по делу в этой части прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Барнаула от 1 июля 2010 г. судебные решения приведены в соответствие с действующим уголовным законодательством. Максимов В.П. освобожден от наказания по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК Российской Федерации в связи с декриминализацией деяния.

Таким образом, обвинительный приговор в отношении Максимова П.В. вступил в силу 25 марта 2010 г.

Из материала усматривается, что с жалобой на предполагаемое нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок Максимов П.В. в Европейский Суд по правам человека не обращался.

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу, что судопроизводство по уголовному делу в отношении Максимова П.В. было окончено до вступления Закона в силу, в связи с чем действие Закона на правоотношения, связанные с предполагаемым нарушением прав Максимова П.В. на уголовное судопроизводство в разумный срок, не распространяется.

В соответствии с ч. 1 ст. 244.8 ГПК Российской Федерации суд рассматривает заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок единолично в судебном заседании по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными настоящей главой, и в соответствии с Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

Поскольку заявление Максимова П.В. было принято к производству, суд пришел к правильному выводу, что производство по делу по заявлению Максимова П.В. о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок надлежит прекратить в силу положений ст. 220 ГПК Российской Федерации.

Выводы суда являются правильными, в связи с чем судебная коллегия не находит оснований для отмены состоявшегося судебного постановления.

Доводы частной жалобы сводятся к неправильному толкованию заявителем норм действующего законодательства и основанием к отмене состоявшегося судебного постановления явиться не могут.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 373, 374 ГПК Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

определение Алтайского краевого суда от 19 ноября 2010 г. оставить без изменения, частную жалобу Рыжкова Александра Филипповича, представителя Максимова Павла Владимировича, – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: